

La Ley de Propiedad Horizontal establece mecanismos específicos para cobrar las deudas. Debe seguir este procedimiento de forma rigurosa:

1. Notificación Formal y Intimación de Pago:

- Envíe una carta formal, firmada por usted y el presidente del condominio, detallando el monto total de la deuda, los meses adeudados, los recargos por mora (según lo establecido en el reglamento interno) y un plazo perentorio (definitivo) para ponerse al día.
- Adjunte copias de los estados de cuenta y cite los artículos del Reglamento de Condominio y de la Ley de Propiedad Horizontal que obligan al pago.

2. Aplicar Recargos por Mora:

- Su reglamento interno debe establecer un porcentaje de recargo por morosidad. Aplíquelo mensualmente a la deuda. Esto hace que la deuda crezca y aumenta la presión legal y económica.

3. Notificar a la Junta de Condominio y a la Asamblea:

- Ponga el caso en conocimiento de la Junta de Condominio y en la próxima **Asamblea de Propietarios**. La asamblea puede acordar iniciar las acciones legales correspondientes. Esto demuestra transparencia y que la decisión es de la comunidad, no solo suya.

4. Acción Judicial (La vía legal y efectiva):

- Si el deudor persiste, el recurso legal y correcto es interponer una **ACCION COACTIVA DE COBRO DE EXPENSAS CONDOMINIALES** ante un tribunal civil.
- **¿Cómo funciona?**
 - Se contrata a un abogado especializado.
 - El abogado presenta la demanda ante los tribunales, anexando toda la documentación: el reglamento, las cuentas de cobro, las notificaciones enviadas, etc.
 - El juez, al ver que la deuda es clara y está documentada, suele emitir rápidamente un **mandamiento de pago**.
 - Si el deudor no paga con el mandamiento, el juez puede ordenar **medidas cautelares**, como:
 - **Embargo de sus bienes** (electrodomésticos, vehículo).
 - **Embargo de sus cuentas bancarias**.
 - **Retención de una parte de su salario** (nómina).
 - **Embargo preventivo sobre el propio apartamento**, impidiendo que lo venda o transfiera hasta que salde la deuda.